

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué ocurre si una denuncia laboral es calificada como de origen común o no laboral?

1. ¿Qué significa que una denuncia sea calificada como de origen común o no laboral?

Significa que Mutual de Seguridad, luego de revisar los antecedentes, determinó que el accidente del trabajo, accidente de trayecto o enfermedad denunciada no corresponde a una contingencia cubierta por la Ley N° 16.744, sino que debe ser tratada a través del sistema de salud común de la persona funcionaria, es decir, FONASA o ISAPRE, según corresponda.

2. ¿Cómo se informa esta calificación?

Mutual de Seguridad debe entregar a la persona trabajadora la Resolución de Calificación del Origen de los Accidentes y Enfermedades Ley N° 16.744, conocida como RECA. En este documento se informa si el caso fue calificado como laboral o como de origen común.

3. ¿Qué ocurre si Mutual rechaza la cobertura laboral y la persona se encuentra con reposo?

Si Mutual califica el caso como de origen común o no laboral y la persona se encuentra con reposo o imposibilitada de trabajar, debe emitir una licencia médica tipo 1, junto con los antecedentes correspondientes, tales como la RECA y, cuando proceda, el formulario de derivación 77 bis.

Dicha licencia médica debe ser presentada oportunamente ante este Servicio, a través de Oficina de Partes o mediante el correo electrónico licenciasmedicas@slepsantarosa.gob.cl, para que pueda ser tramitada por el empleador y remitida al organismo de salud común correspondiente.

4. ¿Quién evalúa y paga la licencia médica en estos casos?

Cuando el caso es calificado como de origen común, la licencia médica debe ser evaluada por el sistema de salud común de la persona funcionaria, esto es, FONASA, ISAPRE o la entidad que corresponda. Dicho organismo será el encargado de pronunciarse respecto de la **autorización, reducción o rechazo** de la licencia médica y del pago del subsidio por incapacidad laboral, siempre y cuando la licencia tenga estado de autorizada.

5. ¿Qué documentos debe entregar la persona funcionaria al Servicio?

La persona funcionaria debe remitir la licencia médica tipo 1 emitida por Mutual y los antecedentes asociados, especialmente la RECA y, cuando corresponda, el formulario de derivación 77 bis.

Esta documentación debe ser entregada oportunamente a través de Oficina de Partes o enviada al correo licenciasmedicas@slepsantarosa.gob.cl. Solo una vez recibida dicha licencia médica y sus antecedentes, el empleador podrá realizar la tramitación que corresponda ante el organismo de salud común respectivo.

6. ¿Qué pasa si la persona no está de acuerdo con la calificación de origen común?

La persona trabajadora puede apelar o reclamar directamente ante Mutual de Seguridad o ante la Superintendencia de Seguridad Social, SUSESO. Según la información entregada por Mutual, el plazo para apelar es de 90 días hábiles desde la emisión de la resolución.

7. ¿Dónde se debe consultar el estado de una denuncia o licencia médica de origen laboral?

El estado de una denuncia, calificación, reposo, licencia médica o trámite asociado a un accidente del trabajo, accidente de trayecto o enfermedad profesional debe consultarse exclusivamente ante Mutual de Seguridad. Para ello, la persona debe llamar al 600 2000 555 o acercarse directamente a una sucursal o centro de atención de Mutual.

8. ¿El Servicio puede informar el estado de una licencia médica o denuncia de origen laboral?

No. El Servicio puede orientar respecto de la recepción de antecedentes y la tramitación interna que corresponda; sin embargo, el estado de la denuncia, calificación, reposo o licencia médica de origen laboral debe ser consultado directamente por la persona funcionaria ante Mutual de Seguridad.

9. ¿Por qué es importante consultar directamente con Mutual?

Porque Mutual es el organismo encargado de evaluar, calificar y comunicar la resolución del caso. Por ello, es responsabilidad de la persona funcionaria mantener actualizados sus datos personales y medios de contacto ante Mutual, para recibir oportunamente las notificaciones y antecedentes asociados.